

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1100/2535

นางเต็มศิริ ชาญนุกูล กับพวก

โจทก์

นายไลท์ สิริเวจฺจน์

จำเลย

นายไลท์ สิริเวจฺจน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลย ทั้งห้าข้อเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2(4) จำเลยฎีกาว่า การเช่าระหว่างโจทก์จำเลยมีข้อตกลงพิเศษต่อกัน ต่างตอบแทนซึ่งกัน และกัน แต่โจทก์กลับนำสืบว่าเช่ากันเพียง 1 ปี เป็นการ นำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค 2 ส่วนฎีกาข้อ 2(5) จำเลย ฎีกาว่า โจทก์มิได้มอบอำนาจให้ทนาย โจทก์ บอกเลิกสัญญาเช่ากับ จำเลยเป็นหนังสือทั้งมิได้นำหนังสือมอบอำนาจให้บอก เลิกสัญญาเช่า ดังกล่าว มาแสดงการบอกเลิกสัญญาเช่าจึงไม่ชอบโจทก์ จึงไม่มี อำนาจฟ้อง อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของจำเลย ตามข้อ 2(4) และ 2(5) แม้ จำเลยมิได้หยิบยกมาว่ากล่าวใน ศาลล่าง ศาลก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นมาว่ากล่าวได้เอง อยู่แล้วโปรดรับฎีกาข้อ 2(4) และ 2(5) ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ไม่ ปรากฏว่าแถลง คัดค้านแล้วหรือไม่ (อันดับ 82 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษา 1 พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนด เลขที่ 10409 ตำบลหนองจะบกอำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาให้ จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 105,000 บาทแก่โจทก์ และชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวาร จะออกไปจาก ที่พิพาท ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 77)

จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยข้อ 2(4) เพื่อให้ศาลฟังว่า การเช่าที่ดินระหว่างโจทก์ จำเลยเป็นการเช่าที่มีสัญญาต่าง ตอบแทนพิเศษเป็นอย่างอื่น และฎีกาจำเลยข้อ 2(5) เพื่อให้ ศาลฟังว่าโจทก์มิได้มอบอำนาจให้ทนายโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่า ต่อจำเลย เป็นหนังสือ จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง จำเลยต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ รับฎีกาจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยข้อ 2(4) เพื่อให้ศาลฟังว่า การเช่าที่ดินระหว่างโจทก์ จำเลยเป็นการเช่าที่มีสัญญาต่าง ตอบแทนพิเศษเป็นอย่างอื่น และฎีกาจำเลยข้อ 2(5) เพื่อให้ ศาลฟังว่าโจทก์มิได้มอบอำนาจให้ทนายโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่า ต่อจำเลย เป็นหนังสือ จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง จำเลยต้องห้ามมิให้

ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
รับฎีกาจำเลย ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>